佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故调查报告

2018年9月30日16时30分许，佛山市三水区西南街东诚冷气维修部一名空调安装工人在西南街道新动力广场四号公寓楼22楼外墙实施空调安装时故造成一名工人死亡。为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局牵头组织区纪委监委、局、区总工会、西南街道办等单位人员，组成佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故调查组，对事故进行调查证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生关联单位概况

（一）空调安装方：佛山市三水区西南街东诚冷气维修部（简称“东诚维修部”）

佛山市三水区西南街东诚冷气维修部，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92440607L8******，住所：佛小海边2巷4号首层，经营者：徐东，成立日期：2014年4月1日，经营范围：冷气维修、安装服务。现有

（二）空调购买方：佛山市奥思廷酒店管理有限公司（简称“奥思廷酒店”）。

佛山市奥思廷酒店管理有限公司，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91440607MA5******，住所：佛山青大道8号三水新动力广场4座1515，法定代表人：崔珍，成立日期：2018年9月3日，经营范围：酒店管理、其他企业管理、物业管理，会议服务、代理，房地产中介服务，销售：家具、卫生用品，承接建筑装饰工程。公司现处于筹建阶段，从业人员5人。

（三）物业管理方：广东同信物业管理有限公司（简称“同信物业”）。

广东同信物业管理有限公司，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：914406047330******，住所：佛山路107号207房，法人代表：苏日生，成立日期：2001年10月25日，经营范围：物业管理，住宅小区配套设施管理，建筑物配套设施管理。车辆管理路保洁，室内外清洁机楼宇补漏服务，石材保养，管道疏通，机械清洁服务，水池清洗，化肥池和污水池清理，绿化保养，园林绿化工程，白蚁防治圾清扫，单位后勤管理服务，餐饮管理服务，礼仪服务，劳务派遣服务，公共场所经营（游泳池），高危险性体育项目经营。新动力广场现有所属物工约60人。

（四）空调安装项目概况及有关情况说明

2018年奥思廷酒店租用新动力广场四号公寓楼部分公寓作为该公司酒店客房和公司员工宿舍。9月22日奥思廷酒店股东冯坚强通过惠州市联晟科一匹TCL空调。TCL空调统一由TCL空调器（武汉）有限公司委托各地区的空调维修公司安装维修空调事宜。2018年1月1日TCL空调器（武汉）有限公司街东诚冷气维修部签订了《TCL空调2018年冷冻年度承揽服务协议》，协议明确了三水地区的TCL品牌空调、电热水器等家电为客户提供的免费安装及等服务工作，由东诚维修部负责，并负责经营过程中安全生产主体责任的落实。

事故发生地点：三水区西南街道新动力广场四号公寓楼22楼22**公寓房。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年9月30日14时许，东诚维修部员工徐友露根据徐东的工作安排，携同其堂弟徐平到达新动力广场四号公寓楼安装空调，到达新动力广场后员告知两人必须持有本人的高处作业证方可入场施工。因没有高处作业证，俩人无法进入大楼，遂将该情于是，徐东将东诚维修部员工徐鸿的高处作业证通过拍照微信上传给徐友露，徐友露收到证件照片后，告持有有效高处作业证，出门忘记携带原件，但有原件照片可以证明。于是将徐鸿的高处作业证照片出示给管人员在核对照片和徐友露本人时，没有发现徐友露冒用他人证件，遂允许俩人进入大楼。俩人到达22楼后进行了空调安装，16时30分许，接着对22**公寓进行空调安装，徐友露在室外空调主机放置位进行作业，徐平在室内从事辅助工作，突然，徐平听到往外一看，发现徐友露坠落地面。

(二)事故救援情况

2018年9月30日16时30分许，徐平发现徐友露坠落地面后，第一时间拨打了120救助电话。17时许医护人员到达现场确认徐友露已当场死了110报警，民警很快到达了事故现场，并开展事故勘查等工作。徐平联系到徐东告知其发生事故情况，徐东了解到该情况后立即赶到现场。西南街故信息后，立即组织人员赶到事故现场开展相关工作。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、西南街道办高度重视，公安、安监工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、调查和善后处理等工作。

西南街道办安监分局对佛山市奥思廷酒店管理有限公司下达了《现场处理措施决定书》，责令酒店立即停止空调安装作业并围蔽事故现场不放过原则”对事故进行调查处理，待调查完毕后提供书面复工申请并经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经事故调查组协调，10月23日死者家属已与相关责任方达成谅解并签订赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故造成1人死亡，死亡人员个人信息如下：

死者徐友露的个人信息：男，38岁，壮族，广西马山县人，身份证号码：4521271980******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

死者高处坠落位置为新动力广场四号公寓楼22楼22**公寓房外墙空调主机放置位；死者坠落水泥地面位置为空调主机放置位正下方至直距离约10米；死者身上穿戴有安全带、未佩戴安全帽，安全绳上的安全扣未锁上，安全带和安全绳完好，品质均符合行业标准（春蕾牌带，2018年3月生产，承载100公斤，有LA劳动防护用品安全标示）；空调安装时，地面未进行围闭和设置警示标志；坠落点周围堆放有凌乱22**公寓房阳台处放置一台空调主机，室内空调分机已安装在墙面；捆绑空调主机的安全绳索未见散开，捆扎完好，室内留有部分施工工具；室外空厘米，遗留有安装工具；阳台栏杆未见划痕或固定过安全绳的痕迹。

（二）询问和资料调查情况

经翻阅资料、查阅信息，勘查现场并对东诚冷气维修部经营者徐东、临聘人员徐平的询问调查：1.该维修部未建立任何安全生产档案资料和落按照规定设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员，维修部主要负责人徐东未取得安全管理的有效证件；未按照规定对从业人员进行安全生产录；未按照规定制定生产安全事故应急救援预案；徐友露作为高处作业人员未经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业）；2.维修部未与徐徐东承认徐友露未取得高处作业证，仅凭徐友露从事空调安装维修有几年工作经验，就安排其从事高处作业

过微信方式提供徐鸿的高处作业证照片给徐友露，徐友露通过冒用徐鸿的证件，使得俩人通过物业公司的资质审核，进入大楼施工；4.通过现场勘22**和22**公寓房空调时，未按要求捆绑空调主机，并将绳索一端系牢在室内固定的位置，防止空调主机坠落；5.现场高处作业使用的空调安装工具施；6.虽然徐平在询问笔录反映，徐友露在安装22**公寓空调外机时，按规定采取高挂低用捆绑牢固安全绳在阳台栏杆上，但是现场勘查阳台栏杆无和被绳索摩擦过的痕迹，死者穿戴身上的安全绳上的安全扣也未按要求锁上；7.徐东反映，近期没有听说过徐友露精神或情绪上有什么异常和身体上有

经翻阅资料、查阅信息，并对同信物业物业小区主管陆广锋的询问调查，作为主管人员落实公司物业管理相关的规章制度不到位：陆广锋承认格按公司规定要求徐友露提供高处作业证原件。对徐友露提供的高处作业证影印件上的照片与其本人进行比对时，未发现徐友露冒用他人证件，从而工，违反了《新动力广场小区装修管理规定》的相关规定。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故直接原因是:

死者徐友露，安全生产意识淡薄，未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业（高空作业）操作资格证上岗作业；冒用他人高空作业证受安全生产教育培训，掌握本职岗位所需的安全生产知识；未严格按照空调安装规定进行施工。在距地面近70米的户外高处作业，从22楼坠落地面当

(二) 间接原因

1.东诚冷气维修部安全生产主体责任没有落实：一是未建立任何安全生产档案资料和落实相关安全生产工作；二是安排未取得高处作业证的员是让徐友露通过冒用徐鸿的高处作业证，进入大楼施工。

2.同信物业公司主管陆广锋未有效落实公司物业管理相关规定，违反《新动力广场小区装修管理规定》的规定，未按要求核查高处作业证原件的证件照片冒用他人证件的问题，致使徐友露俩人进入大楼施工。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

1.死者徐友露，安全生产意识淡薄；未严格按照空调安装规定进行施工；安全防护措施不到位的情况下。从22楼坠亡是事故的直接原因，对责任，但责任人已经死亡，不再予以追究。

2.东诚冷气维修部没有落实安全生产主体责任；安排未取得高处作业证的员工从事高处作业；徐东协助徐友露违规进入大楼施工。是事故的间生负有责任。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1.由区安监局依据相关法律法规对东诚冷气维修部依法进行行政处理。

2.同信物业公司虽然对本起事故的发生无直接的关联，对事故的发生不负有责任，但事故暴露了该公司物业管理方面存在的漏洞。公司主管陆定不彻底，责令同信物业公司依据公司管理规定对其做出严肃处理。

七、事故防范及整改措施

佛山市三水区西南街东诚冷气维修部“9·30”高处坠落事故是一宗典型的生产经营单位没有落实安全生产主体责任的事故，各汲取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。企业要依法依规建立健全安全生产责任体系、管理制度体系、投入保障体系、教育培训体系、隐急救援体系，全面夯实安全生产基础，预防和减少生产安全事故。

（一）建议区住建部门对同信物业公司进行约谈，督促其认真吸取“9·30”坠落事故教训，进一步强化高处作业的管理，加生产方面规章 、制度落实情况检查，及时堵塞安全漏洞。同时，区住建部门要加强对全区物业管理单位以

位的教育培训，防范各类事故的发生。

（二）建议西南街道办要加强高处作业的安全宣传教育工作。同时要按照“全覆盖”的原则深入开展辖区内企业施工项目隐患排查，加强对施工单位和人员相关资质的审查，安全生产事故隐患排查治理，严格落实高危行业报备制度，加大对不具备高处作业资质位的巡查力度，发现一起查处一起。执法人员加大检查频次，强化监管，督促企业落实安全生产主体责任。进一步强化企业生产安全事故红线意识。

佛山市三水区西南街东诚冷气维修部

“9·30”高处坠落事故调查组

2018年12月13日